

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3523/2532

นางสาวพวงทอง ภาติกร
นางสมจิตต์

โจทก์
ภาติกร

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1647, มาตรา 1673

การทำพินัยกรรมอาจกำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินที่จะได้มาในอนาคตได้ เมื่อผู้ตายทำพินัยกรรมมีข้อความระบุว่าทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในขณะที่ทำพินัยกรรมหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าผู้ตายยกให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว ดังนั้น ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายที่ได้มาภายหลังผู้ตายทำพินัยกรรมก็ย่อมตกเป็นของจำเลยตามพินัยกรรมดังกล่าวด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางปราโมทย์ จารุเสวก แลนายวันชัย ภาติกร ต่อมาบิดามารดาโจทก์ได้หย่ากัน แล้วบิดาโจทก์จดทะเบียนสมรสใหม่กับจำเลย บิดาโจทก์ถึงแก่กรรม โดยมีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกเพียง ๒ คน คือโจทก์และจำเลย บิดาโจทก์มีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดินหลายแปลง ขอให้บังคับจำเลยแบ่งที่ดินมรดกดังกล่าวให้โจทก์ หากไม่สามารถแบ่งได้ก็ให้ใช้ราคา ๗๒๙,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพันตำรวจเอกวันชัย พันตำรวจเอกวันชัยทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่าย+ยกทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ จำเลย

หมดแล้ว ส่วนที่ดินบางแปลงเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พันัยกรรมที่พันตำรวจเอกวันชัยทำขึ้นสมบูรณ์ตามกฎหมายเป็นพันัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง พันัยกรรมดังกล่าวทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๑ มีข้อความระบุไว้ด้วยว่า ทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในขณะที่ทำ พันัยกรรมหรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าผู้ตายยกให้แก่จำเลยแต่ผู้เดียว ดังนั้น แม้ว่าผู้ ตายมีทายาทโดยธรรมคนอื่นก็ตาม ทายาทโดยธรรมคนอื่นของผู้ตายย่อมไม่มีสิทธิ รับมรดกของผู้ตาย ส่วนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ ถนนอ้อมเมือง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่โจทก์ฎีกาว่าเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายที่ ต้องตกแก่ทายาทโดยธรรมนั้น ปราบฏตามโฉนดที่ดินดังกล่าวว่า จำเลยซื้อนาจากผู้ อื่นเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ผู้ตายทำพันัยกรรมแล้ว ดังนั้น ถึงหากจะฟังว่าเป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายก็ย่อมตกเป็นของจำเลย ตามพันัยกรรมดัง กล่าวด้วย จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นทรัพย์มรดกของ ผู้ตายหรือไม่

พิพากษายืน.

(เสียง ตรีวิมล-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายปัญญารัตน์ วิจารณ์
ศาลอุทธรณ์ - นายอัศวินวิทย์ สุมาวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>